

Nr. 222 Der Reichsverkehrsminister an den Reichsminister des Innern. 30. Dezember 1939

PA, R 100847, Bl. 236–237 Abschrift

Beginn:

Beginn:

Geheim

Betr.: Judenbann; hier: Beförderung von Juden in den Reisezügen und Benutzung der Bahnhofswirtschaften. Im Anschluß an Ihr Schreiben vom 12. Januar 1939¹ – I 1680/38 g – 5012.

Auf Grund der mit Erlaß des Herrn Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Göring, Beauftragten für den Vierjahresplan, vom 28. Dezember 1938² – StM Dev 1763 g – herausgegebenen Richtlinien für die Unterbringung der Juden hatte ich zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den Reisezügen aus Anlaß besonderer Vorkommnisse und zahlreicher Beschwerden in der Frage der Beförderung von Juden auf der Eisenbahn angeordnet³,

daß Juden deutscher Staatsangehörigkeit und staatenlosen Juden die Benutzung von Schlafwagen und Speisewagen auf sämtlichen Eisenbahnstrecken innerhalb Großdeutschlands untersagt ist.

Weiteren aus verschiedenen Verkehrskreisen, von Parteistellen und Privatpersonen vorgebrachten Anregungen auf Erlaß eines *allgemeinen Verbots* für die Benutzung der Eisenbahnen, Straßenbahnen, Vorort-, Stadt- und Untergrundbahnen usw. sowie auf Einrichtung von *Sonderabteilen* für Juden in den Reisezügen durfte nach Maßgabe der Richtlinien des oben angezogenen Geheim-erlasses vom 28. Dezember 1938 nicht entsprochen werden. Ebenso sollte der Judenbann hier-nach nur für wenige bestimmte[,] der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen usw. ausgespro-chen werden, so daß ein *Verbot* der Zulassung von Juden in Bahnhofswirtschaften nicht angeordnet werden konnte.

Unter den gegenwärtigen außerordentlichen Verhältnissen ist aber ein Verbot der Benutzung der Schlaf- und Speisewagen durch Juden allein nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere aus Gründen der Spionageabwehr sind meines Erachtens vielmehr weitere verschärfte Maßnahmen dringend erfor-derlich, so daß eine Überprüfung der Richtlinien des Geheimerlasses notwendig wird.

Nach einem Bericht der Reichsbahndirektion Wien ist von der Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe in Wien allen Gastgewerbetreibenden in der Ostmark und mithin auch allen *Bahnhofswirten* nach einer Weisung des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich⁴ eine Aufforderung zugegangen, sofort an und in den Betrieben Tafeln bzw. Anschläge mit der Aufschrift „*Juden ist der Eintritt verboten*“ anzubringen. Gleichzeitig ist den Betriebsführern mitgeteilt worden, daß sie für die Durchführung dieser Anordnung und für deren genaue Einhaltung haften. Wer die Anordnung nicht befolgt, hat mit der Sperre des Betriebes zu rechnen.

¹ Mitteilung des Göring-Erlasses vom 28. 12. 1938 über die künftige Behandlung der Juden (u. Anm. 2); R 1501/5519, S. 357–361.

² ARH V, Nr. 287.

³ Mit AnO vom 2. 3. 1939; s. ebd. Anm. 4.

⁴ Josef Bürckel; Näheres zu dieser Weisung nicht ersichtlich. – Zu den Lebensbedingungen der Juden im Altreich und in Österreich seit Kriegsbeginn vgl. FRIEDLÄNDER II S. 74–80.

Ein solches Verbot kann aber den vom Standpunkt der Spionageabwehr anzustrebenden Erfolg nur dann haben, wenn den Juden zugleich das Betreten der Bahnanlagen und die Benutzung der Züge verboten oder erheblich beschränkt wird. Die hierfür erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen sind zunächst nicht vorhanden, denn die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 8. September 1938⁵ und der Deutsche Eisenbahn-, Personen-, Gepäck- und Expreßguttarif enthalten für die Deutsche Reichsbahn keinerlei Handhabe für eine Ausnahmebehandlung von jüdischen Reisenden in Reisezügen. Nach § 6.1 der Eisenbahn-Verkehrsordnung müssen vielmehr die Tarife jedermann gegenüber in gleicher Weise angewendet werden. Auch ist zu berücksichtigen, daß in heutiger Zeit Juden in den öffentlichen Arbeitsprozeß eingeschaltet sind und oft zur Aufnahme der ihnen zugeteilten Arbeit die Züge benutzen müssen. Andererseits sind die Juden weitestgehend aus dem Geschäftsleben ausgeschaltet, so daß geschäftliche Reisen für sie nicht in Frage kommen.

Für das besetzte ehemals polnische Gebiet ist bereits angeordnet, zur Trennung der Juden und Polen von deutschen Reisenden und Wehrmachtsangehörigen und zur Vermeidung einer Übertragung von Ungeziefer und Krankheiten auf Deutsche in den Reisezügen im ehemals polnischen Gebiet besondere Wagen der Holzklasse für Reisende der polnischen Bevölkerung vorzusehen und entsprechend zu beschildern.

Im übrigen Reichsgebiet würde die Einrichtung und regelmäßige Führung von Sonderabteilen für Juden in den sehr stark besetzten Reisezügen auf sehr große technische und verkehrswirtschaftliche Schwierigkeiten stoßen, die bei einem für jedermann zugänglichen Verkehrsunternehmen mit einem nicht unbedeutenden Ausländerverkehr und starken internationalen Beziehungen und Bindungen aus allgemeinen volkswirtschaftlichen und außenpolitischen Gründen vermieden werden müssen.

Trotzdem erscheint es mit Rücksicht auf die Spionageabwehr geboten, auch im Altreich Maßnahmen zu treffen, die zum Ziele haben müßten, das Reisen von Juden deutscher Staatsangehörigkeit auf möglichst wenige kontrollierbare Einzelfälle zu beschränken, um auf diese Weise die Berührung von deutschen Reisenden mit Juden nach Möglichkeit zu vermeiden. Um dies zu erreichen, käme in Frage, die Zulassung von Juden auf der Eisenbahn von einer polizeilichen Genehmigung abhängig zu machen, ihnen in solchen Fällen einen polizeilichen Reiseberechtigungsschein als Ausweis auszuhändigen und allen Juden die Verpflichtung aufzuerlegen, sich durch ein sichtbar zu tragendes Abzeichen (Davidstern oder ähnliches Zeichen) kenntlich zu machen.

Im Interesse der Spionageabwehr bitte ich daher ergebenst, die Frage der Beschränkung des Reisens von Juden auf der Eisenbahn und damit auch der Beschränkung ihres Aufenthalts auf Bahngebiet mit den übrigen beteiligten Ressorts erneut zu prüfen und eine Ergänzung des Geheimerlasses des Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Göring, dem Beauftragten für den Vierjahresplan, vom 28. Dezember 1938 – StM Dev 1763 g – herbeizuführen. Für eine Mitteilung des Ergebnisses wäre ich dankbar⁶.

⁵ RGBl. II S. 663.

⁶ Der RIM (i. V. StS Stuckart) leitete die Anregung erst am 7. 5. 1940 dem OKW, BVJP, AA, RWiM und RAM zur Stellungnahme zu und bemerkte: „Da in der gegenwärtigen Verkehrslage jede an sich mögliche Einschränkung des Reiseverkehrs dringend erwünscht ist, schließe ich mich dem Vorschlag des Herrn Reichsverkehrsministers an, die Zulassung von Juden auf der Eisenbahn von einer polizeilichen Genehmigung abhängig zu machen und ihnen in solchen Fällen einen polizeilichen Reiseberechtigungsschein als Ausweis auszuhändigen. Um unnötige Anträge zu vermeiden, könnte bekanntgemacht werden, daß nur in dringenden Fällen, wie Krankheit, Todesfall usw. mit einer Genehmigung gerechnet werden kann.“ Zu der weiteren Anregung, alle Juden zu verpflichten, „sich durch ein sichtbar zu tragendes Abzeichen kenntlich zu machen“, fügte Stuckart an, „daß dies der durch Generalfeldmarschall Göring in der Gauleiter-Sitzung am 6. Dezember 1938 mitgeteilten Entscheidung des Führers zuwiderläuft. Danach soll keinerlei äußere Kenntlichmachung der Juden (Judenstern) vorgenommen werden. Die Erkennbarkeit der Juden dürfte durch den Kennkartenzwang hinreichend gewährleistet sein.“ PA, R 100847, Bl. 235. Zur Sitzung vom 6. 12. 1938 s. näher: Susanne HEIM – Götz ALY, Staatl. Ordnung und „organ. Lösung“. Die Rede H. Görings „über die Judenfrage“ vom 6. Dez. 1938, in: Jb. f. Antisemitismusforschung 2 (1993), S. 378–404. Der Kennkartenzwang für Juden bestand gem. Bekanntmachung des RIM vom 23. 7. 1938 (RGBl. I S. 922) seit Jahresbeginn 1939; WALK, Sonderrecht, Nr. II/506. Das AA antwortete am 11. 5., gegen die Genehmigungspflicht der Bahnreisen von Juden bestünden keine außenpol. Bedenken, wohl aber gegen deren Kennzeichnung: „Die Feindseite würde diese letztere Maßnahme sicherlich zu einer zur Zeit insbeson-

Unterschrift.

dere im neutralen Ausland unerwünschten verstärkten Propaganda gegen Deutschland verwenden. Dazu dürfte der von dieser Maßnahme zu erwartende innenpolitische Erfolg in keinem Verhältnis stehen.“ PA, R 100847, Bl. 238. Die vom RVM angeregten Reisebeschränkungen erfolgten denn auch erst, nachdem die *PolizeiVO über die Kennzeichnung der Juden* vom 1. 9. 1941 (RGBl. I S. 547) allen Juden das Tragen des Davidsterns auferlegt hatte, und zwar nach Maßgabe der polizeil. Durchführungsrichtlinien vom 15. 9. (WALK Nr. III/240) durch Erlasse des RVM vom 18. 9. und des RPM vom 30. 9. 1941; WALK Nrr. III/241 und 249. Danach benötigten Juden zum Verlassen ihres Wohnorts einen Erlaubnisschein, sie durften weder Schlaf- und Speisewagen noch Ausflugszüge, -busse und -schiffe benutzen, alle öffentl. Verkehrsmittel nur außerhalb der Spitzenzeiten und soweit noch Platz frei war, außerdem nur in der Holzklasse. Vgl. ESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 270–273.

Zitierhinweis

Nr. 222 Der Reichsverkehrsminister an den Reichsminister des Innern. 30. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d222>